คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๐๒๘/๒๕๖๘

นาง ส โจทก์

สมาคม ก จำเลย

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง
กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง

เรื่อง การระบุสาเหตุในการลงโทษไล่ออกโดยที่กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่ครบถ้วน การเลิกจ้างจึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และจำเลยเป็นองค์กรที่มิได้แสวงหาผลกำไรทางเศรษฐกิจจึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สมาคม ได้รับค่าจ้างอัตราค่าสุดท้ายเดือนละ ๒๓,๗๘๘ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๗ ของเดือน ต่อมาจำเลยมีคำสั่งให้โจทก์พักงานในระหว่างการสอบสวนโจทก์ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรงทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยสอบสวนแล้วมีคำสั่งลงโทษไล่ออก โจทก์ไม่เห็นด้วยเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ทำงานติดต่อกันมานานกว่า ๑๐ ปี แต่ไม่ครบ ๒๐ ปี จะต้องได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย ๓๐๐ วัน เป็นเงิน ๒๓๗,๘๘๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๔ วัน เป็นเงิน ๔๒,๘๑๘ บาท และค่าจ้างค้างจ่าย เป็นเงิน ๓,๑๗๒ บาท การเลิกจ้างโจทก์ทำให้ได้รับความเสียหายต้องตกงานขาดรายได้ จึงขอเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และให้จำเลยจ่ายเงินกองทุนบำเหน็จตามระเบียบสมาคม เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายประเภทสมาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย โจทก์เป็นลูกจ้างในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน มีหน้าที่ดูแลการเงินและบัญชีของจำเลยซึ่งต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ ประพฤติตนอยู่ในความสุจริต และต้องปฏิบัติงานภายใต้ข้อบังคับและระเบียบของจำเลยอย่างเคร่งครัด ต่อมามีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดของโจทก์ และพบว่าโจทก์จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย จงใจปกปิดข้อมูลต่อคณะกรรมการจำเลย และหลีกเลี่ยงไม่นำเงินที่ได้รับเข้าบัญชีของจำเลย ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย กล่าวคือ โจทก์เป็นเจ้าหน้าที่การเงินไม่ทักท้วงหรือเสนอความเห็นแย้งการอนุมัติการจ่ายเงินจัดซื้ออาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น โจทก์กระทำการเบิกจ่ายเงินขัดต่อข้อบังคับจำเลย ซึ่งต้องมีผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน

อย่างน้อย ๒ คน โจทก์ในฐานะผู้ตรวจสอบระบบ Corporate Banking ต้องตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ แต่โจทก์หาได้กระทำเช่นนั้นไม่ จึงถือว่าโจทก์กระทำให้เสื่อมเสียผลประโยชน์ของจำเลย และทำให้จำเลยขาดประโยชน์จากกิจการอันควรจะได้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า โจทก์มีเจตนาเบียดบังทรัพย์สินของจำเลยไปเป็นของโจทก์โดยลงนามในสัญญาซื้อขายกระดาษให้กับนาย ช ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริง โจทก์ไม่ส่งมอบรหัสการเข้าระบบ Smart Chapa ให้กับคณะกรรมการของจำเลย และ Token ให้แก่นายกสมาคม การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงเป็นการแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง เป็นการทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง ซึ่งจำเลยสามารถเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเป็นไปโดยชอบธรรม จำเลยเป็นองค์กรที่มิได้แสวงหาผลกำไรทางเศรษฐกิจจึงไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และเงินกองทุนบำเหน็จแก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าจ้าง ๓,๑๗๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๗,๕๖๗ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๔๗๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี และชำระเงินกองทุนบำเหน็จ ๓๓๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ตามที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยและทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๓,๗๘๘ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๗ ของเดือน จำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทสมาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดงานศพ หรือสงเคราะห์สมาชิกครอบครัวซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน แล้ววินิจฉัยว่า แม้ตามหนังสือเรื่องลงโทษไล่ออกจากสมาคมจะระบุสาเหตุในการลงโทษไล่ออกโจทก์ว่า เนื่องจากโจทก์ไม่ยอมเสนอความเห็นหรือแย้งการอนุมัติจ่ายเงินกรณีการจัดซื้ออาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น อันเป็นการขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของจำเลย จึงถือว่าโจทก์กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย การที่โจทก์จัดหาเช่าอาคารพาณิชย์ในราคาที่สูงกว่าค่าเช่าที่ควรจะเป็น และการที่โจทก์ขายเศษกระดาษของจำเลยแต่เบียดบังเอาเงินขายเศษกระดาษบางส่วนเป็นของตน อันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงก็ตาม สาเหตุของการลงโทษไล่ออกโจทก์มี ๒ สาเหตุเท่านั้น คือ ความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายกระดาษ และการไม่ส่งมอบรหัสเข้าระบบ Smart Chapa ให้แก่คณะกรรมการจำเลย และ Token ให้แก่นายกสมาคม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อขายอาคารพาณิชย์ เนื่องจากในเรื่องนี้ยังมีการสอบข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วนเพราะมีบุคคลหลายฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้น แม้จะมีการระบุสาเหตุดังกล่าวไว้ในขณะลงโทษไล่ออกโจทก์ เมื่อจำเลยยังสอบสวนข้อเท็จจริงไม่ครบถ้วน และยังไม่ได้ความชัดเจนว่าโจทก์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือไม่ การนำเหตุดังกล่าวมาใช้

ในการเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ชอบ กรณีจึงถือว่าโจทก์ไม่ได้ทุจริตหรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จำเลยจึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวมาใช้ในการลงโทษไล่ออกโจทก์ได้เช่นกัน สำหรับ ๒ สาเหตุที่เป็นเหตุในการเลิกจ้างโจทก์ ดังนี้

ประการที่หนึ่ง คือ กรณีที่อ้างว่าโจทก์กระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายกระดาษ เนื่องจากมีการซื้อขายกระดาษในราคา ๒,๐๐๐ บาท แต่โจทก์ระบุในสัญญาซื้อขายเพียง ๔๕๐ บาท เห็นว่า แม้ตามหนังสือสัญญาซื้อขายจะระบุว่าผู้ซื้อตกลงชำระเงินมัดจำให้แก่ผู้ขายเป็นเงิน ๔๕๐ บาท ส่วนที่เหลือจะชำระให้แล้วเสร็จในวันที่ได้รับมอบกระดาษ แต่กลับได้ความว่านาย ช ผู้ทำสัญญาซื้อขายกับจำเลยเคยมารับซื้อกระดาษจากจำเลยเพียงครั้งเดียว และชำระเงินให้แก่โจทก์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อพิจารณาจากราคาซื้อขายกระดาษจะเห็นได้ว่าจำนวนเงินที่มีการซื้อขายกระดาษนี้ไม่ใช่การซื้อขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงถึงขนาดที่จะต้องมีการวางมัดจำ แม้ว่านาย ช จะไปลงบันทึกประจำวันว่าราคาซื้อขายกระดาษจำนวน ๔๕๐ บาท ไม่ตรงกับความจริงที่มีการซื้อขายในราคา ๒,๐๐๐ บาท แต่เป็นการดำเนินการหลังจากทำสัญญาซื้อขายกันนานกว่า ๒ ปี และดำเนินการหลังจากตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงโจทก์แล้ว จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังว่าโจทก์เบียดบังเงินส่วนที่เหลือไปเป็นของตนแต่อย่างใด

ประการที่สอง คือ การไม่ส่งมอบรหัสเข้าระบบ Smart Chap ให้แก่คณะกรรมการจำเลย และ Token ให้แก่นายกสมาคม วินิจฉัยว่า เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โจทก์ส่งมอบเครื่อง Corporate Banking ในการเบิกถอนเงินของสมาคม โดยมีนายกสมาคมในขณะนั้นเป็นผู้รับมอบแล้ว เพียงแต่สิ่งที่โจทก์ไม่ได้ส่งมอบให้กับคณะกรรมการชุดใหม่คือรหัสในการเข้าใช้งาน ซึ่งโจทก์แจ้งว่ารหัสการเข้าใช้งาน ๖ หลัก เป็นรหัสเฉพาะตัวของโจทก์ การขอรหัสดังกล่าวโจทก์ต้องมอบสำเนาบัตรประชาชนให้แก่ธนาคาร ธนาคารจึงจะมอบรหัสดังกล่าวให้แก่โจทก์ โจทก์จึงไม่สามารถส่งมอบรหัสดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นไปใช้งานได้ ดังนั้น เมื่อรหัสเข้าใช้งานเป็นรหัสเฉพาะตัวของโจทก์ จึงมีเหตุอันสมควรที่โจทก์จะไม่ส่งมอบรหัสให้กับบุคคลอื่น หากบุคคลอื่นทำงานผิดพลาดโจทก์จะต้องรับผิดชอบ ซึ่งบุคคลอื่นที่จะเข้ามาปฏิบัติงานแทนโจทก์ก็สามารถดำเนินการขอรหัสจากธนาคารได้อยู่แล้ว และต่อมาก็ปรากฏว่าได้มีการขอรหัสใหม่จากธนาคาร ดังนั้น จึงไม่ปรากฏความเสียหายแก่จำเลยแต่อย่างใด พยานหลักฐานทางไต่สวนจึงยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์กระทำความผิดตามสาเหตุที่ระบุไว้ในหนังสือไล่ออกโจทก์ และฟังไม่ได้ว่าโจทก์กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ จำเลยจึงไม่มีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ทันที แต่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเสียก่อน ส่วนการที่โจทก์เรียกร้องค่าชดเชยนั้น วินิจฉัยว่า จำเลยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ หรือจัดงานศพ หรือสงเคราะห์สมาชิกครอบครัวซึ่งถึงแก่ความตายด้วยเงินสงเคราะห์โดยไม่ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน จึงไม่อาจนำบทบัญญัติหมวด ๑๑ ว่าด้วยค่าชดเชย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับกับจำเลยได้ ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์เป็นเจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของจำเลยอย่างเคร่งครัด โจทก์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำลายเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินการบัญชีซึ่งมีความสำคัญยิ่ง ทั้งยังเป็นเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกของจำเลยเป็นจำนวนมาก หากโจทก์ประสงค์จะทำลายเอกสารดังกล่าวตามหน้าที่จะต้องกระทำในลักษณะที่ต้องทำลายไม่ให้ปรากฏข้อความหรือไม่ให้ผู้อื่นรู้ถึงข้อความในเอกสารด้วยวิธีการตัดสับให้ละเอียดหรือเผา การที่โจทก์นำเอกสารของจำเลยไปจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกโดยโจทก์ลงนามเป็นผู้ขายเองทั้งที่ไม่มีอำนาจที่จะกระทำได้ จึงบ่งชี้ถึงเจตนาทุจริตแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ การกระทำของโจทก์เป็นการกระทำที่ทุจริตต่อหน้าที่และฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายนั้น การกระทำของโจทก์ดังกล่าวเป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรง เป็นการแสวงการผลประโยชน์แก่ตนเอง ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของจำเลย อุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานภาค ๒ ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่า ตามหนังสือเรื่องลงโทษไล่ออกจากสมาคม ฉบับลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ระบุสาเหตุในการลงโทษไล่ออกโจทก์ว่า เนื่องจากโจทก์ไม่ยอมเสนอความเห็นหรือแย้งการอนุมัติการจ่ายเงินกรณีการจัดซื้ออาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ซึ่งกระทำการไปโดยไม่ผ่านการประชุมใหญ่สามัญอันเป็นการขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของจำเลย จึงถือว่าโจทก์กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเลยต่อหน้าที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย การที่โจทก์จัดหาเช่าอาคารพาณิชย์ในราคาที่สูงกว่าค่าเช่าที่ควรจะเป็น การที่โจทก์ขายเศษกระดาษของจำเลยแต่เบียดบังเอาเงินค่าขายกระดาษบางส่วนเป็นของตน และการที่โจทก์ไม่ส่งมอบรหัสการเข้าระบบ Smart Chapa ให้แก่คณะกรรมการจำเลย และ Token ให้แก่นายกสมาคมจำเลย อันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่จากทางไต่สวนรักษาการนายกสมาคมจำเลย ได้เบิกความว่าสาเหตุของการลงโทษไล่ออกโจทก์มี ๒ สาเหตุเท่านั้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ดังนั้น แม้จะมีการระบุสาเหตุดังกล่าวไว้ในขณะลงโทษไล่ออก แต่เมื่อจำเลยยังทำการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุมัติจัดซื้ออาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ไม่ถูกต้องครบถ้วน การที่จำเลยนำเหตุดังกล่าวมาเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ชอบ จึงถือว่าโจทก์ไม่ได้ทุจริตหรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จำเลยจึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวมาใช้ลงโทษไล่ออกโจทก์ได้เช่นกัน อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า คณะกรรมการของจำเลยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าโจทก์กระทำผิดวินัย โดยจำเลยปฏิบัติตามขั้นตอนของข้อบังคับและระเบียบของสมาคมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ดี การกระทำของโจทก์ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบคำสั่งเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยเป็นกรณีร้ายแรงก็ดี และการเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันสมควร มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมก็ดี ล้วนเป็นอุทธรณ์

ที่โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา